

【제 목】 : 재심사·이의신청 지연통보 누락 (기관주의)

【내 용】

- 포괄수가실은 이의신청의 최소화, 업무 내실화, 효율성을 기하고자 요양기관이 심사평가원의 요양급여비용심사 결정처분에 대하여 이의(불복)가 있는 경우 이의신청 전 단계의 권리구제 절차인 ‘재심사 조정청구’ 업무를 수행하고 있다.
- 「2019 요양급여비용심사 업무편람」에 따르면, 재심사조정청구는 관련문서가 접수된 날부터 30일 이내에 결정하여야 하며, 심사 결정기간 내 처리할 수 없을 경우에는 30일 이내에 기간을 연장할 수 있고,
- 연장할 경우에는 결정기간이 만료되기 7일전까지 도달되도록 지연 사유가 명기된 「요양급여비용 재심사조정청구 처리 지연 안내문」을 재심사 조정청구인에게 통지하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【2019 요양급여비용심사 업무편람】

제5장 재심사조정청구

12. 재심사조정청구 처리기간 및 지연통지

가. 재심사조정청구는 관련문서가 접수된 날부터 30일 이내에 결정하여야 한다.

나. 업무처리 단계별 처리흐름에 의하여 처리하되, 진료심사평가위원회(각종 위원회 포함)에 부의, 관련학회 자문 등으로 심사결정기간이 기간 내 처리할 수 없을 경우에는 30일 이내에 그 기간을 연장할 수 있다.

다. 심사결정기간을 연장할 경우에는 결정기간이 만료되기 7일전까지 도달되도록 담당 부장의 결재를 받아 지연사유가 명기된 「요양급여비용 재심사조정청구 처리 지연 안내문」(시행문16호)을 재심사 조정청구인에게 통지하여야 한다.

13. ~ 14. (생략)

- 또한, 포괄수가실은 「국민건강보험법」 제87조에 따라 요양급여비용 등에 관한 우리 원 처분에 이의가 있는 공단, 요양기관 등이 이의를 제기한 경우 이를 재심사하는 이의신청 업무를 수행하고 있다.

- 「국민건강보험법 시행령」 제58조에 따르면 우리 원은 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 결정을 해야 하며, 부득이한 사정이 있는 경우 30일의 범위에서 기간을 연장할 수 있고, 결정기간을 연장하려면 결정기간이 끝나기 7일 전까지 이의신청을 한 자에게 그 사실을 알리도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【국민건강보험법】**

제7장 이의신청 및 심판청구 등
제87조(이의신청) ① (생략) ② 요양급여비용 및 요양급여의 적정성 평가 등에 관한 심사평가원의 처분에 이의가 있는 공단, 요양기관 또는 그 밖의 자는 심사평가원에 이의신청을 할 수 있다. ③ ~ ⑤ (생략)

☞ **참고자료: 【국민건강보험법 시행령】**

제7장 이의신청 및 심판청구 등
제58조(이의신청 결정기간) ① 공단과 심사평가원은 <u>이의신청을 받은 날부터 60일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.</u> ② 공단과 심사평가원은 제1항 단서에 따라 <u>결정기간을 연장하려면 결정기간이 끝나기 7일 전까지 이의신청을 한 자에게 그 사실을 알려야 한다.</u>

- 이에, 포괄수가실의 감사대상기간 동안의 재심사조정청구 및 이의신청의 처리현황을 확인한 결과,
 - **【표 1】** ‘재심사조정청구 지연 미통보 현황’과 같이 총 35건에 대해 지연통보를 실시하지 않았고,
 - **【표 2】** ‘이의신청 지연 미통보 현황’과 같이 총 60건에 대해 지연통보를 실시하지 않은 사실이 있음을 확인하였다.

【표 1】 재심사조정청구 지연 미통보 현황

구분	요양기호	재심연번	접수건수 (건)	접수일	심사결정 통보일	소요일수 (일)
포괄	*****	2*****	1	20170918	20171101	44
포괄	*****	2*****	1	20181203	20190121	49
포괄	*****	2*****	1	20190603	20190822	80
포괄	*****	2*****	1	20190603	20190822	80
포괄	*****	2*****	1	20190603	20190822	80
포괄	*****	2*****	1	20190603	20190822	80
포괄	*****	2*****	1	20190617	20190827	71
포괄	*****	2*****	1	20190409	20190617	69
포괄	*****	2*****	1	20190409	20190617	69
포괄	*****	2*****	1	20190613	20190829	77
포괄	*****	2*****	1	20190318	20190516	59
포괄	*****	2*****	1	20191210	20200214	66
포괄	*****	2*****	1	20191210	20200214	66
포괄	*****	2*****	1	20191210	20200113	34
포괄	*****	2*****	1	20191217	20200214	59
포괄	*****	2*****	1	20191217	20200214	59
포괄	*****	2*****	1	20191217	20200214	59
포괄	*****	2*****	1	20190709	20190823	45
포괄	*****	2*****	1	20191223	20200214	53
포괄	*****	2*****	1	20190404	20190604	61
포괄	*****	2*****	1	20190404	20190617	74
포괄	*****	2*****	1	20190517	20190705	49
포괄	*****	2*****	1	20190610	20190822	73
포괄	*****	2*****	1	20190610	20190822	73
신포괄	*****	2*****	1	20180119	20180219	31
신포괄	*****	2*****	1	20180119	20180219	31
신포괄	*****	2*****	1	20200316	20200421	36
신포괄	*****	2*****	2	20180430	20180904	127
신포괄	*****	2*****	2	20180118	20180221	34
신포괄	*****	2*****	2	20180118	20180220	33
신포괄	*****	2*****	1	20180118	20180219	32
신포괄	*****	2*****	1	20180119	20180219	31

【표 2】 이의신청 지연 미통보 현황

구분	요양기호	재심연번	접수건수 (건)	접수일	심사결정 통보일	소요일수 (일)
포괄	*****	2*****	2	20190322	20190617	87
포괄	*****	2*****	1	20190415	20190723	99
포괄	*****	2*****	1	20190415	20190723	99
포괄	*****	2*****	2	20190415	20190704	80
포괄	*****	2*****	1	20190418	20190705	78
포괄	*****	2*****	1	20190719	20190927	70
포괄	*****	2*****	1	20190719	20190927	70
포괄	*****	2*****	1	20190425	20190704	70
포괄	*****	2*****	1	20191011	20200211	123
포괄	*****	2*****	1	20170810	20171101	83
포괄	*****	2*****	1	20181229	20190306	67
포괄	*****	2*****	1	20190617	20190823	67

구분	요양기호	재심연번	접수건수 (건)	접수일	심사결정 통보일	소요일수 (일)
포괄	*****	2*****	1	20190306	20190516	71
포괄	*****	2*****	1	20190329	20190704	97
포괄	*****	2*****	1	20190412	20190704	83
포괄	*****	2*****	1	20190328	20190617	81
포괄	*****	2*****	1	20190328	20190617	81
포괄	*****	2*****	1	20190315	20190827	165
포괄	*****	2*****	1	20190808	20191029	82
포괄	*****	2*****	1	20170821	20171030	70
포괄	*****	2*****	1	20190208	20190516	97
포괄	*****	2*****	1	20190220	20190516	85
포괄	*****	2*****	1	20190220	20190516	85
포괄	*****	2*****	1	20190222	20190516	83
포괄	*****	2*****	1	20190222	20190516	83
포괄	*****	2*****	1	20190226	20190516	79
포괄	*****	2*****	1	20190403	20190617	75
포괄	*****	2*****	1	20190403	20190617	75
포괄	*****	2*****	1	20190425	20190704	70
포괄	*****	2*****	1	20190311	20190617	98
포괄	*****	2*****	1	20190314	20190617	95
포괄	*****	2*****	1	20190412	20190704	83
포괄	*****	2*****	1	20190823	20191122	91
포괄	*****	2*****	1	20190214	20190516	91
포괄	*****	2*****	1	20190226	20190515	78
포괄	*****	2*****	1	20170726	20171025	91
포괄	*****	2*****	1	20190314	20190617	95
포괄	*****	2*****	1	20190312	20190617	97
포괄	*****	2*****	1	20180913	20181204	82
포괄	*****	2*****	1	20190218	20190909	203
포괄	*****	2*****	1	20190313	20190617	96
포괄	*****	2*****	1	20190211	20190823	193
포괄	*****	2*****	1	20190422	20190705	74
포괄	*****	2*****	1	20190726	20190927	63
포괄	*****	2*****	1	20190308	20190617	101
신포괄	*****	2*****	1	20190809	20191016	68
신포괄	*****	2*****	1	20190809	20191016	68
신포괄	*****	2*****	1	20190809	20191016	68
신포괄	*****	2*****	1	20191031	20200107	68
신포괄	*****	2*****	1	20180918	20190212	147
신포괄	*****	2*****	1	20180918	20190212	147
신포괄	*****	2*****	1	20180918	20190212	147
신포괄	*****	2*****	1	20180918	20190212	147
신포괄	*****	2*****	1	20180918	20190212	147
신포괄	*****	2*****	1	20190509	20191017	161
신포괄	*****	2*****	1	20190417	20190828	133
신포괄	*****	2*****	1	20190718	20190918	62
신포괄	*****	2*****	1	20190718	20191014	88

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 재심사조정청구 및 이의신청의 심사 처리 시 법정 처리기한을 초과하여 지연될 것으로 판단되는 경우 의료기관에 심사 지연 통보를 적기에 하시기 바라며, 관련 부서에는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (기관주의)